

0002175-73.2010.8.26.0306

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANO PERSIANO DE CASTRO

Comarca: José Bonifácio

Foro: Foro de José Bonifácio

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Giuliano Rosa da Silva e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANO PERSIANO DE CASTRO

KAIRO OLIVEIRA LIMA DO COUTO ROSA e GIULIANO ROSA DA SILVA, ambos qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de José Bonifácio

Foro de José Bonifácio

1ª Vara

Av. Monsenhor Ângelo Angioni, nº 1000, José Bonifácio - SP - cep 15200-000

0002175-73.2010.8.26.0306 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0002175-73.2010.8.26.0306

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Giuliano Rosa da Silva e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANO PERSIANO DE CASTRO

KAIRO OLIVEIRA LIMA DO COUTO ROSA e GIULIANO ROSA DA SILVA, ambos qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incursos na conduta descrita pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que, no dia 13 de janeiro de 2010, por volta das 03h08min, na BR-153, Km 99, Zona Rural, município e Comarca de José Bonifácio/SP, trouxeram consigo e transportaram 38,400 g (trinta e oito gramas e quatrocentos miligramas), para fins de entrega a consumo, de cannabis sativa L., conhecida como "maconha", substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Inicialmente o feito tramitou pelo Juizado Especial Criminal. Após, foi distribuído ao Juízo Comum.

A denúncia foi recebida no dia 24 de maio de 2010 pela decisão de fl. 37.

A Defesa do acusado KAIRO impetrou habeas corpus no E. TJ/SP com pedido liminar, o qual foi deferido para o sobrestamento do feito em 24/08/2010 (fls. 01/41 - apenso).

Os autos foram remetidos ao C. STJ, em sede de Recurso Ordinário em habeas corpus, o qual foi negado o provimento. Acórdão transitou em julgado no dia 04/08/2016 (fl. 192).

Da detida análise dos autos, entendo que é o caso de rejeição da denúncia. Explico. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, para determinar se a droga destina-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Na espécie, verifico que foram localizados com KAIRO OLIVEIRA LIMA DO COUTO ROSA e GIULIANO ROSA DA SILVA o total de 38,400 gramas de maconha, quantidade que não se afigura substancial.

Com os acusados foi encontrado um triturador de fumo, instrumento destinado a moer tabacos e ervas no geral no momento do consumo, pois aumenta a superfície de contato da substância com o calor. Ou seja, o objeto é ordinariamente utilizado por usuários de entorpecentes - e não por indivíduos que necessitam do produto compactado para facilitar a comercialização.

Ademais, tenho que os demais bens localizados dentro de uma pochete - lacres de plástico com descrição CPFL, chave de fenda modificada, alicate, dentre outros - podem, de fato, ser utilizados na execução de delitos. Todavia, ilícitos de ordem patrimonial, mormente aqueles praticados com destruição/rompimento de obstáculo à subtração da coisa e com emprego de chave falsa.

Em suma, respeitadas as percepções em contrário, entendo que as circunstâncias demonstram que a substância apreendidas se destinavam a consumo dos acusados.

Em acréscimo, KAIRO OLIVEIRA LIMA DO COUTO ROSA e GIULIANO ROSA DA SILVA não ostentam passagens por crimes relacionados a tráfico de entorpecentes, o que impede a valoração das condições pessoais em desfavor deles.

Assim, considerando que o magistrado forma sua convicção pela livre apreciação dos elementos trazidos aos autos (art. 155 do Código de Processo Penal), entendo que a conduta descrita na denúncia melhor se amolda àquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas E, diante dessa tipificação, a punibilidade deve ser julgada extinta de ofício pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Dispõe o art. 30 da Lei de Drogas que prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas relativas ao delito de posse de entorpecentes para consumo pessoal.

No caso vertente, verifica-se a denúncia foi recebida no dia 24 de maio de 2010 e até a presente data - mais de 10 anos depois - a instrução não se encerrou.

Portanto, resta evidente a prescrição da pretensão punitiva com base na pena em abstrato, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de KAIRO OLIVEIRA LIMA DO COUTO ROSA e GIULIANO ROSA DA SILVA, para declarar prescrita a pretensão punitiva estatal, o que faço com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

Por conseguinte, cancelo a audiência designada.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e comunicações necessárias.

Sentença cadastrada com assinatura digital e registro dispensado (artigo 72, § 6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça). Publique-se. Intimem-se. José Bonifacio, 30 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA